P U T U S A N

Nomor 2491/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deri Addrila
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/12 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan IR H. Juanda Gang Mawar No. 78 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;

Perpanjangan penangkapan sejak 30 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2491/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2491/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2491/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Deri Addrila telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Deri Addrila dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor SIM 081362667138;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Deri Addrila dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Deri Addrila pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di Jalan IR H. Juanda Gang Mawar No. 78 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib, saksi Pinondang E.F. Pangaribuan, saksi Jos Pahala Simarmata dan saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi bahwa terdakwa Deri Addrila sering melakukan peredaran narkoba jenis shabu di Jalan IR H. Juanda Gang Mawar No. 78 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Kota Medan, selanjutnya saksi Pinondang E.F. Pangaribuan, saksi Jos Pahala Simarmata dan saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung menuju ke sebuah di Jalan IR H. Juanda Gang Mawar No. 78 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Kota Medan melakukan penyidikan disekitar Jalan IR H. Juanda Gang Mawar No. 78 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Kota Medan dengan melakukan Undercover Buy untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa Deri Addrila kemudian sekitar pukul 14.45 wib saksi Wira H. Nasution (menyamar sebagai pembeli) memesan kepada terdakwa Deri Addrila sebanyak 3 (tiga) gram namun terdakwa sanggup sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 650.00.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ada kesepakatan antara terdakwa Deri Addrila dengan saksi kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk kedalam rumah terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi Pinondang E.F. Pangaribuan, saksi Jos Pahala Simarmata dan saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersama dengan teamnya masuk ke dalam rumah terdakwa Deri Addrila dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Deri Addrila dan dari terdakwa Deri Addrila dapat disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor SIM 081362667138 dan Uang tunai sejumlah Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu) rupiah selanjutnya terdakwa Deri Addrila di introgasi oleh saksi dan terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto adalah miliknya yang di beli dari Oji (tidak tertangkap) untuk dijual kepada calon pembeli dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) pergram nya apabila berhasil terjual, selanjutnya terdakwa Deri Addrila beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Deri Addrila tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.5804/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Deri Addrila benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dijual terdakwa Deri Addrila adalah benar mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia terdakwa Deri Addrila pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di Jalan IR H. Juanda Gang Mawar No. 78 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekitar pukul 12.00 wib, saksi Pinondang E.F. Pangaribuan, saksi Jos Pahala Simarmata dan saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara mendapat informasi bahwa terdakwa Deri Addrila ada memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu di Jalan IR H. Juanda Gang Mawar No. 78 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Kota Medan, selanjutnya saksi Pinondang E.F. Pangaribuan, saksi Jos Pahala Simarmata dan saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara langsung menuju ke sebuah di Jalan IR H. Juanda Gang Mawar No. 78 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Kota Medan melakukan penyidikan disekitar Jalan IR H. Juanda Gang Mawar No. 78 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota Kota Medan dengan melakukan Undercover Buy untuk memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa Deri Addrila kemudian sekitar pukul 14.45 wib saksi Wira H. Nasution (menyamar sebagai pembeli) memesan kepada terdakwa Deri Addrila sebanyak 3 (tiga) gram namun terdakwa sanggup sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 650.00.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ada kesepakatan antara terdakwa Deri Addrila dengan saksi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu yang dipesan oleh saksi kemudian sekitar pukul 15.00 wib saksi Pinondang E.F. Pangaribuan, saksi Jos Pahala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simarmata dan saksi Wira H Nasution anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara bersama dengan teamnya masuk ke dalam rumah terdakwa Deri Addrila dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Deri Addrila dan dari terdakwa Deri Addrila dapat disita barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor SIM 081362667138 dan Uang tunai sejumlah Rp 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu) rupiah selanjutnya terdakwa Deri Addrila di introgasi oleh saksi dan terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto adalah miliknya yang di beli dari Oji (tidak tertangkap), selanjutnya terdakwa Deri Addrila beserta barang bukti yang disita di bawa Ke. Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa Deri Addrila tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika jenis shabu No. Lab.5804/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti atas nama terdakwa Deri Addrila benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika yang dimiliki terdakwa Deri Addrila adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol. I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wira H. Nasution, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama-sama saksi Jos Pahala Simarmata dan Pinondang E.F. Pangaribuan yang merupakan Anggota Polri dari Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan IR. H. Juanda Gang Mawar No. 78, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena awalnya pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama-sama saksi Jos Pahala Simarmata dan Pinondang E.F. Pangaribuan yang dipimpin Kompol Marluddin, S. Ag mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan IR. H. Juanda Gang Mawar No. 78, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 14.45 Wib, Saksi menyamar berpura-pura membeli dan memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram namun Terdakwa hanya menyanggupi sebanyak 2 (dua) gram lalu Saksi dan Terdakwa sepakat dengan harga sejumlah Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya tersebut untuk menimbang sabu pesanan Saksi selanjutnya ketika Terdakwa sedang menimbang sabu tersebu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM: 081362667138 dan uang tunai sejumlah Rp670.000,00. (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Oji pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Kesatria, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun Kota Medan yang dibeli seharga Rp1.740.000,00. (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali namun Terdakwa baru membayar sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah semua laku terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu tersebut adalah dengan cara dijual dalam paket kecil mulai harga sejumlah Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya apabila dijual dalam hitungan gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Jos Pahala Simarmata, yang dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama-sama saksi Wira H. Nasution dan Pinondang E.F. Pangaribuan yang dipimpin Kompol Marluddin, S. Ag mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba di Jalan IR. H. Juanda Gang Mawar No. 78, Kel. Mesjid, Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan Kota, Kota Medan, menindaklanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 14.45 Wib, saksi Wira H. Nasution menyamar berpura-pura membeli dan memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) gram namun Terdakwa hanya menyanggupi sebanyak 2 (dua) gram lalu saksi Wira H. Nasution dan Terdakwa sepakat dengan harga sejumlah Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumahnya tersebut untuk menimbang sabu pesanan saksi Wira H. Nasution selanjutnya ketika Terdakwa sedang menimbang sabu tersebu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menangkap Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM: 081362667138 dan uang tunai sejumlah Rp670.000,00. (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saudara Oji pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan Brigjend Katamso Gang Kesatria, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun Kota Medan yang dibeli seharga Rp1.740.000,00. (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali namun Terdakwa baru membayar sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah semua laku terjual;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu tersebut adalah dengan cara dijual dalam paket kecil mulai harga sejumlah Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya apabila dijual dalam hitungan gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Ditresnarkoba Polda Sumut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Marludding, S.Ag., NRP 69110159 selaku Penyidik pada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5804/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wira H. Nasution, saksi Jos Pahala Simarmata dan Pinondang E.F. Pangaribuan Anggota Polisi dari Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan IR. H. Juanda Gang Mawar No. 78, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di dalam rumah Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM: 081362667138 dan uang tunai sejumlah Rp670.000,00. (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 14.45 Wib, Terdakwa berjumpa dengan saksi Wira H. Nasution di rumah Terdakwa di Jalan IR. H. Juanda Gang Mawar No. 78, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan lalu saksi Wira H. Nasution mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli sabu sebanyak 3 (tiga) gram namun Terdakwa mengatakan yang ada hanya sisa 2 (dua) gram lalu Terdakwa dan saksi Wira H. Nasution sepakat dengan harga sejumlah Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar untuk menimbang sabu yang dipesan oleh saksi Wira H. Nasution yang menyamar berpura-pura membeli dan ketika Terdakwa sedang menimbang, tiba-tiba saksi Wira H. Nasution, saksi Jos Pahala Simarmata dan Pinondang E.F. Pangaribuan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan barang dagangan Terdakwa yang belum terjual, yang Terdakwa peroleh dari saudara Oji pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib, di Jalan Brigjend Katamso Gang Kesatria, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun Kota Medan seharga Rp1.740.000,00. (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali namun Terdakwa baru membayar sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil menjual seluruhnya maka Terdakwa menyetorkan sisa yang harus dibayar Terdakwa kepada saudara Oji sejumlah Rp240.000,00. (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual sabu tersebut adalah dengan dijual dalam paket kecil mulai harga sejumlah Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ribu rupiah) per gramnya apabila dijual dalam hitungan gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto;

2. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

3. 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;

4. 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM: 081362667138;

5. Uang tunai sejumlah Rp670.000,00. (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wira H. Nasution, saksi Jos Pahala Simarmata dan Pinondang E.F. Pangaribuan Anggota Polri dari Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan IR. H. Juanda Gang Mawar No. 78, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM: 081362667138 dan uang tunai sejumlah Rp670.000,00. (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib dari saudara Oji seharga Rp1.740.000,00. (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali namun Terdakwa baru membayar sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil menjual seluruhnya maka Terdakwa menyetor sisa uang hasil penjualan kepada saudara Oji sejumlah Rp240.000,00. (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara dijual dalam paket kecil mulai harga sejumlah Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya apabila dijual dalam hitungan gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Marludding, S.Ag., NRP 69110159 selaku Penyidik pada Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, terbukti bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa, setelah ditimbang dengan berat keseluruhan netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5804/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK. dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd., masing-masing Pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut, terbukti bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Deri Addrila, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;

4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Wira H. Nasution, saksi Jos Pahala Simarmata dan Pinondang E.F. Pangaribuan Anggota Polri dari Tim Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan IR. H. Juanda Gang Mawar No. 78, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan tepatnya di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

081362667138 dan uang tunai sejumlah Rp670.000,00. (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.15 Wib dari saudara Oji seharga Rp1.740.000,00. (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali namun Terdakwa baru membayar sabu tersebut sejumlah Rp1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila berhasil menjual seluruhnya maka Terdakwa menyetor sisa uang hasil penjualan kepada saudara Oji sejumlah Rp240.000,00. (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan cara dijual dalam paket kecil mulai harga sejumlah Rp40.000,00. (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan harga sejumlah Rp100.000,00. (seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Terdakwa sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya apabila dijual dalam hitungan gram maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp70.000,00. (tujuh puluh ribu rupiah) per gramnya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti akan menjual 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram netto kepada saksi Wira H. Nasution yang menyamar berpura-pura membeli seharga Rp650.000,00. (enam ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat dijual, Terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah dapat disimpulkan bahwa perbuatan menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Wira H. Nasution belum selesai secara sempurna oleh karena Terdakwa terlanjur ditangkap oleh saksi Wira H. Nasution, saksi Jos Pahala Simarmata dan Pinondang E.F. Pangaribuan, suatu sebab mana bukan merupakan kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum selesai secara sempurna, namun telah ternyata ada niat dan permulaan perbuatan untuk menjual narkotika jenis sabu kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 5804/NNF/2022 tanggal 10 Oktober 2022, terbukti bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Narkotika yang akan dijual Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa maupun saudara Udin tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada calon pembeli belum selesai secara sempurna oleh karena suatu sebab yang bukan merupakan kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan Terdakwa belum selesai secara sempurna, namun oleh karena telah ternyata ada niat dan permulaan perbuatan oleh Terdakwa dengan membeli narkotika jenis sabu dari saudara Oji lalu menimbang Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada calon pembeli, namun belum sempat menjual narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sudah terlanjur ditangkap, sehingga perbuatan yang tidak selesai tersebut adalah percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika tidak turut didakwakan dalam dakwaan primer, sedangkan Terdakwa telah terbukti melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

percobaan untuk menjual narkotika golongan I, tidak menyebabkan tidak dapat dipidananya Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena disamping telah terbukti melanggar hukum, ternyata asas yang diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, menentukan bahwa pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama dengan tindak pidana yang telah selesai secara sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, oleh karena terbukti Narkotika Golongan I yang dilarang diedarkan atau diperjualbelikan secara bebas, sementara 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna biru dengan nomor SIM: 081362667138, oleh karena terbukti sebagai alat yang dipergunakan Terdakwa dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan tindak pidana narkotika dan agar barang-barang bukti tersebut tidak digunakan untuk mengulangi lagi tindak pidana, maka barang-barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp670.000,00. (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan uang hasil menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dan karena mempunyai nilai ekonomis, maka patut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana di bidang narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mentalitas pengguna narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deri Addrila tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I,** sebagaimana dalam dakwaan primer;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti pidana penjara selama **3 (bulan) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,97 (satu koma sembilan tujuh) gram, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor SIM: 081362667138, **Dimusnahkan;**
- Uang tunai sejumlah Rp670.000,00. (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), **dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Senin,** tanggal **2 Januari 2023** oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **11 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Phillip M. Soentpiet, S.H.	Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.
Dahlia Panjaitan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oloan Sirait, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)